

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५

English title: Consumer Protection Act, 2018

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १० । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत सम्झनु पर्दछ । (ख) "अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप" भन्नाले दफा १६ बमोजिमको कुनै क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ । (ग) "उत्पादन" भन्नाले वस्तु बनाउने, तयार गर्ने, प्रशोधन गर्ने, परिणित गर्ने, सम्मिश्रण गर्ने, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिग गर्ने, एसेम्बलडिग गर्ने वा लेबल लगाउने प्रक्रिया वा त्यस सम्बन्धमा अपनाइने कुनै वा सबै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (घ) "उपभोक्ता" भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले उपभोक्ताको हक हति संरक्षण र सम्बर्द्धनको उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (च) "केन्द्रीय अनुगमन समिति" भन्नाले दफा २५ बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (छ) "गुणस्तरहीन वस्तु" भन्नाले देहायको कुनै अवस्था भएको वा रहेको उपभोग्य वस्तु सम्झनु पर्छ:- । (१) दफा ६ बमोजिम लगाइएको लेबलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर भएको वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्व वा पदार्थको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थको मसिवट गरिएको, । (२) मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, वषिदी मश्रिण गरी तयार गरिएको वा स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै रसायन, रङ्ग वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको, । (३) वस्तुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पक्षी वा हानिकारक वनस्पतबाट बनाइएको, । (४) तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा बिक्री गरिएको, । (५) उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकेकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको गुणस्तर नभएको, । (६) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तरभन्दा बढी भएको । (ज) "तोकेको" वा "तोके बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकेको वा तोके बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) "नरीक्षण अधिकृत" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम नियुक्त वा तोकेको नरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ञ) "परिषद" भन्नाले दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता संरक्षण परिषद सम्झनु पर्छ ।

(ट) "प्रयोगशाला" भन्नाले उपभोग्य वस्तुको शुद्धता, पूर्णता वा गुणस्तर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त निकाय सम्झनु पर्छ । (ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ड) "लेबल" भन्नाले वस्तु वा वस्तु राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु वा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको ट्याग, चिह्न, तस्बिर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ । (ढ) "वस्तु" भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) नगर्ने पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ्ग, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँछ । (ण) "वस्तुको मूल्य" भन्नाले उत्पादन गर्दा तोकेको मूल्य, लेबल लगाइएको मूल्य, एम.आर.पी, आयात-प्रज्जापन पत्रमा तोकेको मूल्य वा उत्पादकले स्रोतमै तोकेको मूल्य सम्झनु पर्छ । (त) "बकिरेता" भन्नाले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (थ) "वभाग" भन्नाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हति संरक्षण वभाग सम्झनु पर्छ । (द) "सेवा" भन्नाले वदियुत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रवधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैङ्किङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ्ग सेवालाई समेत जनाउँछ । (ध) "तुरुट्पूरण उत्पादन" भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग गर्दा सामान्य मानसिले मनासबि तवरले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू देहायको कुनै कारणबाट नभएको कुनै वस्तु वा सेवा सम्झनु पर्छ:- । (१) तुरुट्पूरण डिजाइन, निर्माण, प्रशोधन, मश्रिण वा जडान, । (२) तुरुट्पूरण प्याकडिग, संरक्षण वा भण्डारण, । (३) तुरुट्पूरण प्रस्तुति, । (४) उत्पादित वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम वा खतरालाई नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपाय वा पूर्वसावधानीको अभाव, । (५) बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेकोभन्दा फरक वा चोरी वा नक्कल गरेको उत्पादन । परिच्छेद-२ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । ३. उपभोक्ताको अधिकार: (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार

हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उपभोक्ताको हक, हति र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अधिकार हुनेछः- । (क) वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, । (ख) स्वच्छ प्रतिसिर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, । (ग) वस्तु वा सेवाको मूल्य, परमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचि हुने अधिकार, ।

(घ) दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतितको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बकिरेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, । (ङ) मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बकिरी वतिरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, । (च) अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप वरिद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, । (छ) वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी वरिद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, । (ज) उपभोक्ताको हक, हतिको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार, । (झ) उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार । ४. वस्तु वा सेवाको नियमनः (१) नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमिति रूपमा वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेबल, वजिजापन आदिको नियमन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियमन गर्दा मन्त्रालयले देहायका काम गर्नेछः- । (क) वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्तिव्यवस्था सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) उपभोक्ताको हक हतिमा प्रतिकूल असर पर्ने वा पर्न सक्ने एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने वा त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । (ग) देशभतिर खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्तिस्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्ने, । (घ) वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बकिरेता वा वतिरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ङ) उपभोक्तालाई उचित मूल्य र सहज रूपमा खाद्य तथा अन्य वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा नज्जि फर्म वा कम्पनी मार्फत आपूर्तिको व्यवस्था सहज गर्ने, । (च) कुनै विशेष परिस्थितिमा वा कुनै ठाउँ विशेषमा तोकिएको अवधिका लागि वस्तुको अधिकतम मौज्जातको परिमाण तोकने, । (छ) नेपालभतिर उत्पादित कुनै खाद्य वस्तुको अभाव भएमा त्यस्तो खाद्य वस्तुको निश्चित परिमाण निर्धारण गरी तोकिएको मूल्यमा उत्पादकबाट खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई बकिरी गर्ने, । (ज) थोक वा खुद्रा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी सामान्यतयाः मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (झ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र आपूर्तिव्यवस्थालाई नियमिति गर्नको लागि कुनै वस्तु वा सेवाको कृत्रिमि अभाव हुन नदिने वा सबै ठाउँमा नियमिति वस्तु वतिरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, । (ञ) वस्तुको बकिरी वतिरण प्रणालीलाई नियमिति गर्ने र अनुपयुक्त तवरले अभाव सर्जिना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने काम वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने । (३) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, आपूर्तिव्यवस्था नियमिति र वस्तु तथा सेवाको मूल्य एवं गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक नीतित र संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको व्यवस्था तोकिए बमोजमि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ५. वस्तु वा सेवाको गुणस्तरः (१) कुनै वस्तुमा अन्तरनिहित कुनै पदार्थको गुणस्तर वा मापदण्ड निर्धारण भएको रहेनछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरेको वषियको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । ६. लेबल लगाउनु पर्नेः (१) उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लेबलमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछः- । (क) उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर, । (ख) खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामग्री जस्ता वस्तुमा त्यस्ता वस्तुको मशिरण, मशिरणका तत्व, परिमाण र तौल, । (ग) गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर, । (घ) वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट), । (ङ) निश्चित अवधभित्तिर उपभोग गरिसक्नु पर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि, । (च) वस्तुको बकिरी मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति, । (छ) इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर, वदियुतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको ग्यारेन्टी वा वारेन्टी र ग्यारेन्टी वा वारेन्टी मिति तथा सो वस्तुसँग सम्बन्धित कानून बमोजमि अन्य आवश्यक कुरा, । (ज) खण्ड (छ) बमोजमिका अवस्थामा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको शोधभरना दिने वा निश्चित अवधसम्म मर्मत गरदिने व्यवस्था, । (झ) प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने पूर्वसावधानी सम्बन्धी विवरण, । (ञ) वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बकिरी मूल्य, । (ट) कुनै वस्तु प्रयोग गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया र त्यस्तो प्रक्रिया नपुर्‍याई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानि, नोक्सानी, । (ठ) मानव स्वास्थ्यलाई हानि, पुर्‍याउने खालका पदार्थहरूको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चर्तिर वा चहिनको प्रयोग, । (ड) तोकिए बमोजमिका अन्य कुरा । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभतिर उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी गरएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि लेबल नलगाइएको वस्तु नेपालमा पैठारी र बकिरी वतिरण गर्न पाइने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला रूपमा

बकिरी गरनि तरकारी, फलफूल जस्ता उपभोग्य वस्तु बकिरी गर्दा यस दफामा लेखएका कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन । तर पैठारी भएका तरकारी र फलफूलमा लेबल लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । वस्तु वा सेवाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व ।

७. उत्पादकको दायित्व: (१) उत्पादकले वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) गुणस्तरिय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, । (ख) वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने, । (ग) लेबलमा दफा ६ बमोजमिका कुरा उल्लेख गर्ने, । (घ) त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, । (ङ) आफूले उत्पादन गरेको वस्तु त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारीमा आएमा त्यस्तो वस्तु सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने, । (च) वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मनासबि क्षतिपूर्ति दिने, । (छ) वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक वजिापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने, । (ज) दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतशितको उपभोक्तालाई जानकारी दनुपर्ने, । (झ) कानून बमोजमि तोकिएका अन्य शर्त पूरा गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दायित्व पूरा नगरेको वा कुनै वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकडिग, लेबलडिगको क्रममा भएको कुनै त्रुटि, कमि किमजोरी (डफिक्ट) को कारण त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा कसैको जडि, ज्यान, सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादक जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व नजिको हुनेछ । तर, । (क) जुन वस्तु वा सेवाको उपभोगको कारण हानि, नोक्सानी पुगेको हो त्यस्तो वस्तुको वास्तविक उत्पादक हुनु पर्ने, । (ख) जुन वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी पुगेको भनिएको हो सोही वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट हानि, नोक्सानी पुगेको प्रत्यक्ष कारण पुष्टि भएको हुनु पर्ने । ८. पैठारीकर्ताको दायित्व: (१) पैठारीकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, । (ख) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत पैठारी गरिएको वस्तु सम्बन्धी वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी नगर्ने, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य दायित्व पूरा गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुको गुणस्तर वा प्रकृति बमोजमि अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पैठारी भएको मतिबाट छ महिनापछि उपभोग गर्न नहुने वा नसकिने वा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तु पैठारी गर्न पाइने छैन । (३) कसैले लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गरेकामा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व नजिको हुनेछ ।

९. ढुवानीकर्ताको दायित्व: ढुवानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) ढुवानी गरिने वस्तुको प्रकृति अनुसार निर्धारित अवधिभित्र नै ढुवानी गर्नुपर्ने, । (ख) ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने, । (ग) ढुवानी गर्दा तोकिए बमोजमि सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने, । (घ) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य दायित्व पूरा गर्ने । १०. सञ्चयकर्ताको दायित्व: वस्तुको सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ताले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) वस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्ता वस्तुको प्रकृति अनुसार सतर्कता अपनाउने, । (ख) वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी तोकिए बमोजमि सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गर्ने र वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगर्ने, । (ग) उत्पादकले उल्लेख गरेका वस्तुको लेबल वा विवरण फेरबदल नगर्ने, । (घ) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको सञ्चयसँग सम्बन्धित वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने, । (ङ) तोकिएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य दायित्व पूरा गर्ने । ११. बकिरेताको दायित्व: वस्तुको बकिरी गर्ने बकिरेताले कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) वनि भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको बकिरी गर्ने, । (ख) वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षित रूपमा राख्ने र सुरक्षित रूपमा बकिरी गर्ने, । (ग) सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने, । (घ) सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेका बखत आफूसँग रहेको वस्तुको मौज्दात वा विवरण उपलब्ध गराउने, । (ङ) वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको पालन गर्ने, । (च) पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले वस्तु बकिरी गर्ने, । (छ) उपभोग्य वस्तु बकिरी गरेपछि त्यसको बलि वा रसीद दिने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य दायित्व पूरा गर्ने । १२. सेवा प्रदायकको दायित्व: उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकले कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) वनि भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने, । (ख) सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी सबैले देख्ने ठाउँमा आफूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति र सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यको सूची राख्ने, । (ग) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेका बखत आफूले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउने, । (घ) पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने, । (ङ) उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम लपिन्छ त्यसको बलि वा रसीद दिने, । (च)

तोकएि बमोजमि अन्य दायतिव पूरा गर्ने ।

१३. बजारको तह नरिधारण गर्ने: उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने, बजारको नयिम (मार्केट रुल) बमोजमि बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धति उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि अन्तमि उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकएि बमोजमि हुनेछ । १४. वस्तु फरिा गर्न सकनि: (१) कसैले बकिरेताबाट खरदि गरेको कुनै वस्तु चति नबुझी फरिा गर्न चाहेमा सात दनिभतिर बकिरेता समक्ष फरिा गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरदि गर्दा तरिको रकम भुक्तानी लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु फरिा गर्दा बकिरेताले मूल्यमा कटौती गर्न वा अन्य कुनै कसिमिको थप शुल्क लनि पाउने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु फरिा गर्दा त्यस्तो वस्तु खरदि गर्दाका बखत बकिरेताले दिएको बलि वा रसदि देखाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा वस्तु फरिा गर्न वा सट्टा लनि सकनि छैन:- । (क) खरदि भइसकेपछि खरदिकर्ताले त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर वा परमाणमा परिवर्तन गरेमा, । (ख) नशिचति अवधभतिर उपभोग गरी सक्नु पर्ने प्रकृतिका वस्तु भए त्यस्तो अवधव्यति भइसकेको वस्तु भएमा, । (ग) दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरन्त उपभोग नगरेमा सडी, गली जाने प्रकृतिका वस्तु भएमा, । (घ) खरदि गरेको वस्तु प्रयोग गरसिकेको भएमा, । (ङ) सलिबन्दी गरिएको वस्तु भए सलिबन्दी तोडिएको भएमा । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सलिबन्द् गरेको वस्तु भए सलि नतोडिएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु पन्ध्र दनिभतिर फरिा गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु लनि सकनिछ । १५. बलि वा बजिक राख्नु पर्ने: (१) पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बकिरेताले बकिरी प्रयोजनको लागि खरदि गरेका वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा खरदि बलि वा बजिक आफूसँग राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बलि वा बजिक सम्बन्धति अधिकारीले मागेका बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । नषिधति कामहरू । १६. अनुचति व्यापारकि तथा व्यवसायजन्य क्रयिकलाप गर्न नहुने: (१) कसैले पनानुचति व्यापारकि तथा व्यवसायजन्य क्रयिकलाप गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै काम गरेमा अनुचति व्यापारकि तथा व्यवसायजन्य क्रयिकलाप गरेको माननिछ:- । (क) वस्तु वा सेवाको वास्तवकि गुणस्तर, परमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छपिई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बकिरी वा प्रदान गर्ने, । (ख) झुठा वा भ्रमपूर्ण वजिापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण वजिापन गरी वस्तु बकिरी गर्ने, । (ग) वस्तु वा सेवाको हकमा मौखकि, लखिति वा दृश्यबाट देहायका कुनै काम गर्ने:- ।

(१) कमसल वस्तुलाई वशिष्टि वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बकिरी गर्ने, । (२) पुरननरिमि वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बकिरी गर्ने, । (३) घोषति गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनानुचति वा सेवाको बकिरी गर्दा झुठा र भ्रमपूर्णरूपमा वजिापन वा सूचना प्रसार गर्ने, । (४) तथ्यगत आधारबनि कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दावी वा प्रत्याभुति गर्ने वा बकिरी गर्ने । (घ) कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तवकि लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य नरिधारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगति, चटिठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बकिरी गर्ने, । (ङ) कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा नशिलुक पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य नरिधारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बकिरी गर्ने, । (च) कुनै वस्तु वा सेवामा तोकएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी हुने वा बढी हुने गरी वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, मशिर्ण वा आपूर्तिवा ओसारपसार वा सञ्चय वा बकिरी गर्ने, । (छ) कुनै वस्तुको कृत्रमि अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बकिरी गर्ने, । (ज) त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारकि कारोबारको सलिसलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बकिरी गर्ने, । (झ) कुनै वस्तुलाई वसिथापति गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बकिरी गर्ने, । (ञ) बकिरी गरेको वस्तु वा सेवाको बलि वा बजिक जारी गर्न इन्कार गर्ने वा बलि वा बजिक जारी नगर्ने वा बलि बजिक जारी गर्दा थप रकम माग गर्ने, । (ट) कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी बषिदी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बकिरी गर्ने, । (ठ) उपभोग गरसिकनु पर्ने अवधव्यति भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमलिने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बकिरी गर्ने, । (ड) उपभोग गर्न नसकनि गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बकिरी गर्ने, । (ढ) व्यवसायकि सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गर्ने, । (ण) उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता वा बकिरेता वा त्यस्ता व्यक्तरि अन्य व्यक्तरि संघ संस्थाको मलिमतोबाट दफा १७ को उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी बकिरी गर्ने, । (त) कुनै वस्तु वा सेवा बकिरी वा प्रदान गर्दा तोकएको व्यापारकि तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बकिरी वा प्रदान गर्ने, । (थ) कुनै वस्तु वा सेवा बकिरी वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बकिरी गर्ने ।

१७. माग, आपूर्तिवा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने: (१) कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बकिरी वतिरणमा लागेको लागत र

तोकिए बमोजमिभन्दा बढी मुनाफा लई बकिरी वतिरण वा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।
 ढुवानी गर्नु हुँदैन । (२) कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मली देहायका कुनै काम गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु हुँदैन:- । (क) कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने, । (ख) कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चति गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, । (ग) निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बकिरी गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने । १८. वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य काम: कसैले कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बकिरी वा पैठारी गर्न, । (ख) कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यूनस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बकिरी गर्न, । (ग) उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बकिरी गर्न, । (घ) एकै प्रकृतिका वभिनि वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बकिरी गर्न, व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मली त्यस्तो वस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न, । (ङ) एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मलिमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गर्न, । (च) एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न । परिच्छेद-५ । वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था । १९. अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य समेत तोकनु पर्नेछ । (३) बकिरेताले उपदफा (१) बमोजमिको वस्तु वा सेवा बकिरी गर्दा उपदफा (२) बमोजमिको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बकिरी गर्न वा गराउनु हुँदैन । २०. मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नु पर्ने: (१) उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बकिरेताले बकिरी वतिरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्नेछ ।

(२) वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बकिरी स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमि मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि स्थापति मूल्य सूचना केन्द्रलाई सम्बन्धति जिल्लामा रहेको उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य र थोक वा खुद्रा व्यापारीले सम्बन्धति वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २१. वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था: (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजमिको नकियले तोकिए बमोजमिको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकृताले कानून बमोजमि बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बकिरी गर्दा तोकिएको प्रतशितभन्दा बढी नहुने गरी बकिरेताले लनि पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकिए बमोजमिको नकियले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको नियमन गर्ने वा आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थति गर्ने कानून बमोजमि कुनै नकिय वा अधिकारी । तोकिएको भए त्यस्तो नकिय वा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको नकिय वा अधिकारी तोकिएको भए पनि मापदण्ड निर्धारण नगरेको अवस्थामा मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो नकिय वा अधिकारीको परामर्श लनि पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत लनि पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-६ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद् । २२. उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन: (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजमि अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परिषद्मा देहाय बमोजमिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरबि निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य ।

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ - सदस्य । (ड) उपभोक्ताको हक हतिसँग सम्बन्धति नकिय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहति मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना - सदस्य । (ढ) महानिदेशक, विभाग - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजि एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हति विरुद्धको कुनै काम गरेमा वा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजमिको बैठक भत्ता सुवधि पाउनेछ । २३. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदायका वजिज तथा वैज्ञानिकहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (६) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (८) विभागले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ । २४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, । (ख) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि, । (ग) उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हति सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने, । (घ) उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा सूचित गर्ने वा गराउने, । (ङ) उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (च) उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, ।

(छ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निर्देशन दनि, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-७ । जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । २५. केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति: (१) यस ऐन बमोजमि उपभोक्ताको हक, हति संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नका लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - संयोजक । (ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (आपूर्ति हेरने) - सदस्य । (ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरबि निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (च) महानिर्देशक, खाद्य प्रवर्धित तथा गुण नियन्त्रण विभाग - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग - सदस्य । (ज) महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग - सदस्य । (झ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य सचिव । (३) केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, । (ख) बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ग) बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यवधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संघ संस्थाको आचारसंहिता सफारिसि गर्ने, । (घ) बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, । (ङ) बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हति संरक्षण गर्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दनि, । (च) उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, । (छ) आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । २७. प्रदेश बजार अनुगमन समिति: (१) उपभोक्ताको हक, हति संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजमि हुनेछ ।

२८. स्थानीय बजार अनुगमन समिति: (१) यस ऐन बमोजमि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा बजारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय बजार

अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय तथा उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यवधिति तथा अन्य आवश्यक कुराहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने स्थानीय बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार बजार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । २९. बजार अनुगमन टोली गठन गर्न सक्ने: (१) दफा १६ बमोजमिको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए वा नभएको, दफा २० बमोजमिको मूल्य सूची राखे वा नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा नियमि बजारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको वजिज र निरीक्षण अधिकृत समेत रहेको तोकिए बमोजमि बजार अनुगमन टोली वा वषियगत अनुगमन टोली वा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बजार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी लनि वा सोधपुछ गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको बजार अनुगमन टोलीले उपदफा (२) बमोजमि जानकारी लौंदा वा सोधपुछको सलिसलामा सम्बन्धित उत्पादक वा बकिरेतासँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गर्नु सम्बन्धित उत्पादक वा बकिरेताको दायित्व हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको बजार अनुगमन टोलीले यस ऐन बमोजमि निरीक्षण अधिकृतलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तोकिए बमोजमिको बजार अनुगमन तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग गर्नेछ । ३०. जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावति पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम, कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासबि कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजूर मार्फत वा कुनै नगिरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा प्रचलति कानूनमा अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि र अन्य अवस्थामा मन्त्रालयले तत्काल निरीक्षण वा जाँचबुझ समिति गठन गर्न वा यस ऐन बमोजमि गठन भएको कुनै समितिलाई वा निरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डलिर, एजेन्ट, बकिरेता, व्यक्ती वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समिति वा निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कार्य यस ऐन अन्तर्गतको भएको नदेखेमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गरिएको फाइलसाथ आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निकायले पनि सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दनि पर्नेछ । ३१. आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) विभागले उपभोक्ताको हक, हति संरक्षणको लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) आकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न विभागले तोकिए बमोजमि निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त वा तोकिएको निरीक्षण अधिकृतको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कुनै ठाउँमा असुरक्षति, प्रतिकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासबि कारण भएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तीलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतलि अनुसन्धानका लागि सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बकिरेता, सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तीसँग आवश्यक वतिरण वा जानकारी वा बयान लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा असुरक्षति, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको तोकिए बमोजमि नमुना लिई तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गर्न वा सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बजार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजमि वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमिको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा निरीक्षण अधिकृतले त्यस्तो वस्तुको बकिरी वतिरणमा रोक लगाई तत्काल दफा ३९ बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन सात दिनभितर विभाग समक्ष पेश

गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको प्रतविदनमा उपदफा (५) बमोजमि जरविना गरिएको भए त्यस्तो वविरण समेत उल्लेख गरी प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ । (८) नरीक्षण अधकृतले नरीक्षण वा जाँचबुझको सलिसलामा उत्पादक वा बकिरेतालाई तत्काल कुनै आदेश दनि उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो आदेश दनि वा उपयुक्त समझेको अन्य कार्य गर्न सक्नेछ । (९) नरीक्षण अधकृतले नरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (१०) नरीक्षण अधकृतले नरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै उत्पादक, बकिरेता, वरिद्ध कुनै कानूनी कारबाही हुनुपर्ने देखेमा त्यसको वविरण समेत प्रतविदनमा उल्लेख गरी वभिगमा वा आवश्यक परे कारण सहित अन्य सम्बन्धति नकियमा पठाउन सक्नेछ । (११) नरीक्षण अधकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नरीक्षण अधकृतले दिएको प्रतविदन कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. वस्तुको परीक्षण: (१) नरीक्षण अधकृतले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजमि परीक्षणका लागि लिएका वस्तुको नमुना तुरुन्त सडी, गली जाने वस्तु भए तत्काल र अन्य वस्तु भए त्यस्तो नमुना लिएको मतिलि चौबीस घण्टाभित्र नेपाल सरकारको प्रयोगशाला वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा तोकिए बमोजमि पठाउनु पर्नेछ । (२) नरीक्षण अधकृतले नमुना परीक्षण गराउन उपदफा (१) बमोजमिको प्रयोगशालामा पठाउँदा संकेत नम्बर दर्ई पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रयोगशालामा वस्तु परीक्षण गर्दा झुठा परिणाम दिएमा वा लापरबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही हुनेछ । ३५. कमसल वस्तु जफत हुने वा नष्ट गरिने: (१) दफा ३४ बमोजमि परीक्षणको लागि पठाइएको वस्तुको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा त्यस्तो वस्तु तोकिएको मापदण्ड बमोजमि गुणस्तर नभएको ठहरिएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरिन्छ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वस्तु तोकिए बमोजमि नष्ट गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तुको जफत गरी नष्ट गरिएकोमा त्यस्तो वस्तु जफत वा नष्ट गर्दाको खर्च सम्बन्धति उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बकिरेताले व्यहोर्नु पर्नेछ । ३६. उजुरी दनि सक्ने: (१) कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हति वरिद्ध वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, वभिग वा नरीक्षण अधकृतसमक्ष लखिति वा मौखिकि वा वदियुतीय माध्यमबाट समेत उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दनि व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३७. सूचना चुहाउनेलाई कारबाही: (१) दफा ३१ बमोजमि हुने आकस्मिकि नरीक्षण वा नियमति रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो नरीक्षण वा अनुगमन नहुँदै चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई वभिगीय कारबाही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यमा संलग्न गराइएका उपभोक्ता संघ संस्थाबाट वा अन्य व्यक्तबाट सूचना चुहावट भएमा त्यस्तो व्यक्त, प्रतनिधि वा संस्थालाई वभिगको महानरिदेशकले बगिो खुलेकोमा बगिो बमोजमि र बगिो नखुलेकोमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा समावेश गरिन्छ । परिच्छेद-८ । कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कसुर गरेको माननि: कसैले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको माननिन्छ:- । (क) दफा ६ बमोजमि लेबलगि नगरेमा वा लेबलमा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा, । (ख) दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोजमि क्रमशः उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बकिरेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा, । (ग) दफा १४ बमोजमि बकिरेताले तोकिएको अवधिभित्र सामान फर्ति नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा, । (घ) दफा १५ बमोजमि बलि बजिक नराखेमा, । (ङ) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ज) वा (ठ) बमोजमिको अनुचति व्यापारिकि क्रियाकलाप गरे वा गराएमा, । (च) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ), (त) वा (थ) बमोजमिको अनुचति व्यापारिकि क्रियाकलाप गरे वा गराएमा, । (छ) दफा १७ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतकिल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा, । (ज) दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि काम गरे वा गराएमा, । (झ) दफा १८ विपरीत हुने गरी काम गरे वा गराएमा, । (ञ) दफा १९ को उपदफा (३) विपरीत नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बकिरी गरे वा गराएमा, । (ट) दफा २० को उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको काम नगरेमा, । (ठ) दफा २१ को उपदफा (१) बमोजमि निर्धारति मापदण्ड विपरीत वस्तु वा सेवाको बकिरी वविरण गरेमा, । (ड) दफा ५४ को उपदफा (२) बमोजमि यस ऐन बमोजमि जाँचबुझ, नरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा सहयोग नगरेमा । ३९. तत्काल जरविना गर्न सक्ने: (१) दफा ३८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बजार अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बकिरेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा नजिलाई नरीक्षण अधकृतले तत्काल देहाय बमोजमि जरविना गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ३८ को खण्ड (घ) बमोजमिको कसुर गरे वा गराएमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म, । (ख) दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसुर गरे वा गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) बमोजमिको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, । (घ) दफा ३८ को खण्ड (ट) बमोजमिको कसुर गरे वा गराएमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म, ।

(ड) दफा ३८ को खण्ड (ड) बमोजमिको कसुर गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसुर पटकपटक गरेमा पटकै पछि दोब्बर जरिवाना हुनेछ । (३) नरीक्षण अधिकृतले यस दफा बमोजमि तत्काल जरिवाना गर्नु पर्ने कारण र जरिवाना गरेको रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाई तीन दिनभित्र विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि तत्काल जरिवाना गर्ने गरी नरिणय भएको मितिले सात दिनभित्र सो जरिवाना नतरिने, नबुझाउने त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेता वरिद्ध नरीक्षण अधिकृतले देहायको कार्य गर्न सक्नेछः- । (क) जरिवाना भएको रकम नतरि, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तु सलिबन्दी गरी राख्ने, । (ख) जरिवाना भएको रकम नतरि, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, पैठारी वा बकिरी गर्ने अन्य वस्तु समेत रोक्का राख्ने । (५) यस दफा बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले गरेको कार्य उपर चर्चित नबुझेमा विभागको महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि सात दिनभित्र नविदन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले गरेको नरिणयको वरिद्ध पुनरावलोकनको लागि परेको नविदन उपर विभागको महानिर्देशकले जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी एक्काईस दिनभित्र सो सम्बन्धमा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । (७) पुनरावलोकनको लागि नविदन गर्दा नरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवानाको पचास प्रतिशत नगदै धरौटी दाखलिा गर्नुपर्नेछ । (८) पुनरावलोकनको लागि परेको नविदन उपर विभागको महानिर्देशकले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (९) नरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ४०. सजायः (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर माननि देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी विभागको महानिर्देशकले देहाय बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछः- । (क) दफा ३८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजमिको कसुर गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३८ को खण्ड (झ) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (ज) र (ठ) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । (२) उपदफा (१) बमोजमि विभागको महानिर्देशकले गरेको नरिणय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (३) देहाय बमोजमिको कसुरमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३८ को खण्ड (ख) बमोजमिको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, ।

(ख) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजमिको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३८ को खण्ड (छ) बमोजमिको कसुर गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । (४) उपदफा (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा उपदफा (३) बमोजमिका काम बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । परिच्छेद-९ । उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. उपभोक्ता अदालतको गठनः (१) यस ऐन अन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) बमोजमि हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धति जलिलाको जलिला न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजमि अध्यक्ष वा सदस्यहरू तोकेको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारले जलिला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोकनु अघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोकनु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । ४२. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः (१) अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । तर कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थिति रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यवधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थिति भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) दुई जना सदस्य उपस्थिति रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजमि हुनेछ । (३) अध्यक्ष उपस्थिति नभएको इजलास भए नयिक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजमि हुनेछ । मुद्दाको नरिणय वा अन्तमि आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिन्छ र नजिले समर्थन गरेको राय अदालतको नरिणय हुनेछ । (४) तीन जना सदस्य उपस्थिति रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्ष सहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको नरिणय मानिन्छ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमिको इजलासमा मुद्दाको कार्यवधिगत विषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजमि र मुद्दाको नरिणय वा अन्तमि आदेश भए नरिणय वा अन्तमि आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी नरिणयको लागि सम्बन्धति उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (६)

उपदफा (५) बमोजमि प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको नरिणय वा अन्तमि आदेश नै अदालतको नरिणय वा अन्तमि आदेश मानिनेछ । ४३. अदालतको अवहेलना: (१) अदालतले आफ्नो अवहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले नजिलाई अवहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा दानि वा सजाय तोकसिकेको भए त्यस्तो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा मुलतबी राख्न सक्नेछ । ४४. मसिलि वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) अदालतले वा वभिगको महानरिदेशकले मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा प्रमाणको लागी कुनै मसिलि, लिखित, कागजात वा अन्य कुनै सबुद पेश गर्न वा पठाउन कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयलाई आदेश दिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले त्यस्तो मसिलि, लिखित, कागजात वा प्रमाण अदालत वा वभिगको महानरिदेशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र पेश गर्नु वा पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा गर्न बाधा पुगेमा वा कुनै पक्षलाई अनुचित हैरानी वा हानि, नोक्सानी भएमा अदालत वा वभिगको महानरिदेशकले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखलाई पटकै पछि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिवाना गर्ने आदेश भएपछि त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा कार्यालय प्रमुखले अदालत वा वभिगको महानरिदेशकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र त्यस्तो आदेश पालना हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी जरिवाना हुन नपर्ने भनी अदालतमा वा वभिगको महानरिदेशक समक्ष नविदन गरेमा र सो नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालत वा वभिगको महानरिदेशकले त्यस्तो जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । ४५. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजमि अदालतले गरेको नरिणय उपर तीस दिनभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । ४६. नरिणय कार्यान्वयन: यस ऐन बमोजमि अदालतले गरेको नरिणय वा अन्तमि आदेशको कार्यान्वयन कुनै निकाय वा अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने भनी नरिणय वा आदेशमा उल्लेख भएकोमा सोही निकाय वा अधिकारीले र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा सम्बन्धति जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ । ४७. अदालतको वधितन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत वधितन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अदालत वधितन भएमा वधितन हुँदा बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई कनिरा हुन बाँकी रहेका मुद्दा, उजुरी वा नविदन सम्बन्धति प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन् । ४८. मुद्दाको कारबाही र कनिरा सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफा बमोजमि अदालत गठन नभएसम्मको लागी यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । ४९. सूचना टेबुल गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारले दफा ४१ को उपदफा (१) वा दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशन गरेको सूचना प्रतनिधि सिभामा टेबुल गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । क्षतपूरति सम्बन्धी व्यवस्था । ५०. क्षतपूरतिको दाबी गर्न सक्ने: यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वतिरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा नजिको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा नजिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वतिरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिलाई क्षतपूरति भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मतिलि छ महनिभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ । ५१. क्षतपूरति प्रदान गर्नु पर्ने: यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वतिरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागी आवश्यक पर्ने अन्तरमि राहत रकम र क्षतपूरतिको नमितित परेको उजुरी उपर छानबनि गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धति उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वतिरक वा । विक्रेताबाट क्षतपूरति बापतको रकम उपभोक्ता वा नजिको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोजमिको हकवालाले पाउनेछ । ५१. क्षतपूरतिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने: (१) अदालतले दफा ५१ बमोजमि क्षतपूरति बापत उपभोक्ताले पाउने रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नुपर्नेछ:- (क) पीडति व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, । (ख) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानति खर्च, । (ग) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडति व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, । (घ) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडति व्यक्तिको उमेर र नजिको पारिवारिक दायित्व, । (ङ) पीडतिको मृत्यु भएकोमा नजिको आमदानीमा आश्रति नजिको परिवारका सदस्यको सङ्ख्या र नजिहरूको जीविकोपार्जनको नमितित आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, । (च) पीडति व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा, । (छ) उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि क्षतपूरति निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-११ । विविधि । ५३. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा

सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले दफा १९ बमोजमि निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोकिए बमोजमि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ५४. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सलिसलिमा वभागले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि जाँचबुझ, अनुगमन वा नरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा नरीक्षण गर्ने अधिकारी वा यस ऐन बमोजमि खटाइएको व्यक्ति, टोली वा नरीक्षण अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५५. संस्थाको दायित्व: (१) कुनै व्यापारिक संस्थाले यो ऐन बमोजमि कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोरनु पर्ने छैन । ५६. सूचना दनिनाई पुरस्कार: (१) यस ऐन बमोजमिको कसुर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दनि व्यक्तिले दिएको सूचना बमोजमि अनुसन्धान भई दायर भएको मुद्दाको अन्तमि कनिरा लागेपछि असूल भएको बगिँ रकमको दश प्रतिशत वा दश लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी वा तनिका परिवारका सदस्य वा अनुगमनमा खटएका उपभोक्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा तनिका परिवारका सदस्यले यस दफा बमोजमि पुरस्कार पाउने छैनन् । (३) यस दफा बमोजमि सूचना दनि व्यक्तिको नाम, ठेगाना र नजिबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ । ५७. प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसुर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनिकसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ५८. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ५९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन बमोजमिको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान नरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भए पछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा नरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजमिको सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा वभागको महानिदेशक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३) बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकोमा अदालत समक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । ६०. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । ६१. असल नयितले गरेको कामको बचाउ: उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, नरीक्षण अधिकृत वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा असल नयितले गरेको काम कारबाहीप्रति निजि व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैन । ६२. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ६३. नियम बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) दफा २७ बमोजमि बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थिति र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ६४. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालयले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) दफा २८ बमोजमि बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थिति र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६५. खारेजी र बचाउ: (१) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको ऐन अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ ।